

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2535
อัยการ สงขลา
นาย อภิสิทธิ์ กองโล่

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 67

จำเลยมีเรื่องทะเลาะกับบิดา จำเลยน้อยใจอยากจะประชดบิดาจึงให้เพื่อนไปซื้อเฮโรอีนมา 2 หลอด เมื่อได้เฮโรอีนมาแล้วจำเลยนำเฮโรอีนไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้จับกุมตนในข้อหาซื้อเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตเป็นการหาเฮโรอีนมาเป็นของกลางเพื่อให้ถูกจับกุม มิใช่เจตนาที่จะยึดถือเฮโรอีนไว้ในครอบครองของตน ไม่เป็นความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 จำนวน 2 หลอดหนัก 20.0 มิลลิกรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7(1), 8, 15, 67, 102 และริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7(1), 8, 15 (ที่ถูกมาตรา 15 วรรคแรก), 67, 102 ลงโทษจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมาตลอด เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6

เดือนสิบของกลาง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องส่วน
เฮโรอื่นของกลางเป็นของผิดกฎหมายจึงให้ริบ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาโดยโจทก์มิได้ฎีกา
โต้แย้งว่า วันเกิดเหตุจำเลยมีเรื่องทะเลาะกับบิดาจำเลยน้อยใจอยากจะประชดบิดา
จึงให้เพื่อนไปซื้อเฮโรอื่นมา 2 หลอด เมื่อได้เฮโรอื่นมาแล้ว จำเลยก็นำเฮโรอื่นไปมอบ
ให้เจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้จับกุมตนในข้อหาซื้อเฮโรอื่นไว้ในครอบครองโดยมิได้รับ
อนุญาต คงมีปัญหาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวจะเป็นความผิดตามที่
โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยได้เฮโรอื่นมาเพื่อจะได้นำไปให้เจ้าพนักงาน
ตำรวจจับกุมตนในข้อหาซื้อเฮโรอื่นไว้ในครอบครอง เช่นนี้ เป็นกรณีที่เห็นได้ว่าจำเลย
เจตนาที่จะให้เจ้าพนักงานได้เห็นว่ามีเฮโรอื่นของกลางเพื่อเจ้าพนักงานจะจับกุม
ตนได้ตามที่ตั้งใจจะให้ถูกจับกุมเท่านั้นจึงเป็นการหาเฮโรอื่นมาเป็นของกลางเพื่อให้
ถูกจับกุม มิใช่เจตนาที่จะยึดถือเฮโรอื่นของกลางนั้นไว้ในครอบครองของตนแต่
ประการใดการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ